

1501609-70.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185526/2022 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 26032345 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2185526 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2185526 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, Guararema-SP - cep 08900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501609-70.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501609-70.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185526/2022 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 26032345 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2185526 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2185526 - DEL.POL.GUARAREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO RODRIGUES DA PAIXAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

RONALDO RODRIGUES DA PAIXÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, mediante tráfico, drogas consistentes em 50,19 gramas de maconha, separados em 33 porções; 13,43 gramas de cocaína, separados em 15 porções; e 1,55 grama de cocaína, separado em 5 porções, dentro de eppendorfs, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado às folhas 113, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, e apresentou resposta à acusação às fls. 119/121.

A denúncia foi recebida, tendo sido designada audiência de instrução às folhas

128/130.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 160 e 161), bem como o acusado foi interrogado ao final (fls. 162).

Encerrada a instrução processual, as partes manifestaram-se em alegações finais.

O Ministério Público entendeu provados os fatos e pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 158/159).

A Defesa, por seu turno, em memoriais, requereu a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta descrita na denúncia para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, a redução máxima da pena (fls. 153/157).

É o relatório.

DECIDO.

Acusa-se o réu Ronaldo Rodrigues da Paixão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Analisando o conjunto probatório, evidencia-se que é caso de procedência da denúncia.

Há provas materiais do delito de tráfico de entorpecentes, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 08/12, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudos periciais de fls. 55/58, além da prova oral produzida. Do mesmo modo, é certa a autoria delitiva.

A testemunha Josias de Oliveira Guimarães, Policial Militar, ouvido em Juízo, disse que tinham informações de um indivíduo se deslocando do município de Mogi das Cruzes para Guararema, com uma mochila preta e que na mochila havia a quantidade de entorpecentes descrita na denúncia. Disse que havia 33 porções de maconha, 15 porções de cocaína e 5 eppendorfs. Disse que se depararam com o réu perto da Praça Nove de Julho, nesta cidade. Disse que o réu estava ao celular e que, ao manobram a viatura para a abordagem, o réu pegou a mochila e a jogou dentro de um cesto de lixo, perto da Igreja Matriz. Disse que realizaram a abordagem e que, na revista pessoal, foi encontrado apenas o aparelho celular. Disse que o réu informou onde havia dispensado a mochila. Disse que localizaram a mochila com a quantidade de drogas informada, bem como a quantia de R\$ 255,00. Disse que o réu confessou que estava apenas trazendo a droga para o Município, não dizendo para quem ou se era dele. Disse que o réu estava com a mochila nas costas, mas que, no momento em que o réu viu a manobra da viatura, o réu tirou a mochila e a dispensou no cesto de lixo. Disse que o réu indicou a lixeira onde havia dispensado a mochila (fls. 160).

A testemunha Antonio Faustino Vieira de Alencar, Policial Militar, ouvido em Juízo, disse que na ocasião dos fatos tiveram conhecimento de que um indivíduo, cujas características eram idênticas às do réu, no dia dos fatos, trazia entorpecentes do município de Mogi das Cruzes para Guararema. Disse que intensificaram o patrulhamento, inclusive com o apoio do centro de monitoramento municipal - CSI. Disse que, na Praça Nove de Julho, nesta cidade, se depararam com o indivíduo e quando, começaram a manobrar, perceberam que o réu começou a acelerar os passos e a entrar no calçadão, tirando a mochila. No momento da abordagem, disse que indagou ao réu acerca da mochila e que o réu disse: "não, eu não estava com mochila". Disse que insistiu, pois havia visto o réu com a mochila, e, em seguida, o réu confessou que havia dispensado a mochila. Disse que foi até o local, pegou o objeto, abriu a mochila na frente do réu, deu voz de prisão em flagrante ao acusado e o conduziu até a delegacia (fls. 161).

O réu, ao ser interrogado em Juízo, disse que, no dia dos fatos, estava sem trabalho em Mogi. Disse que um rapaz bem conhecido em Guararema, de nome Alcides, arrumou oportunidade de trabalho para ele como ajudante de pedreiro. Disse que, no sábado após os fatos, seria o "enxoval" de seu filho. Disse que "trombou um rapaz" em Mogi, na biqueira, e que não sabe o que "deu em sua mente", mas que comprou a droga com esse rapaz, mas que não estava indo vender a droga em Guararema. Disse que foi trabalhar e levou a droga com ele, admitindo que estava com a droga, porém para consumo próprio, sendo certo que não a venderia. Disse que pagou R\$ 50,00 pela maconha e R\$ 70,00 "no pó". Disse que trabalhava como ajudante de pedreiro. Disse que ia usar a droga com outras pessoas, no "enxoval" de seu filho. Disse que usa maconha e que não estava usando mais cocaína. Disse que ia dar um pouco da droga para os outros rapazes, que iam a sua casa no sábado. Disse que já foi preso por tráfico de drogas, em 30/09/2020, e que foi condenado. Disse que não conhecia os policiais. Disse que a mochila era sua mesmo. Disse que na mochila havia R\$255,00 (fls. 162).

Bem é de ver, contudo, que a versão exculpatória, de que se trata de mero usuário, é de todo inverossímil e divorciada de elementos probantes idôneos, não merecendo credibilidade, estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se deduz do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo do contraditório.

Necessário consignar que os policiais, inquiridos em Juízo, prestaram depoimentos de forma harmônica, não se podendo olvidar que tais depoimentos merecem inteira acolhida, até porque os policiais não tinham motivo para incriminar o acusado, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime, também, como já mencionado, porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos.

Observo, ainda, que não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, porque inexistente razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades, sendo certo, ainda, que o próprio réu declarou que sequer conhecia os policiais militares.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em R530/372, por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Passo à dosimetria das penas.

Nos termos do art. 68 do CP, e em atendimento aos critérios do art. 59 do citado Codex, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 102/104), razão pela qual elevo a pena de 1/5 (um quinto), atingindo o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados no seu valor mínimo legal. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, não havendo que se falar, ainda, na redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei Federal nº 11343/06, eis que, de acordo com a prova produzida, o réu é reincidente específico.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não podendo o réu apelar em liberdade, observando-se sua reincidência, a gravidade do delito pelo qual está

sendo condenado, bem como o fato de que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, devendo a prisão cautelar ser mantida como forma de garantia à ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, observando-se que, uma vez em liberdade, o réu colocaria em risco toda a população do município, principalmente os mais jovens, sendo certo, ainda, que o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo, que fomenta a prática de crimes violentos, muitas vezes praticados com armas de fogo, contra o patrimônio e, até mesmo, contra a vida, colocando em risco toda a população ordeira desta cidade.

Deixo de proceder na forma do § 2º do art. 387, do CPP, com redação conferida pela Lei Federal nº 12.736/12, diante da ausência elementos precisos quanto aos aspectos subjetivos do réu, isso por conta de que a individualização da pena é comando que tem natureza constitucional, que se desdobra também para a fase da execução da pena, nos moldes da legislação de regência.

É de se reconhecer, a propósito, que o diploma legal, ao alterar o § 2º do art. 387, do CPP, pragmaticamente leva a que o juízo sentenciante, para além da mera operação de detração, faça com que sua decisão surta efeitos na execução da pena quanto ao regime de cumprimento, o qual, em nossa sistemática, está ligado ao ideal da ressocialização do condenado, que busca dar concretude ao comando constitucional da individualização da pena; é certo que a ressocialização não pode ser simplesmente aferida a partir do quantum de saldo da pena, mas depende, evidentemente, de outros aspectos subjetivos do condenado.

Por fim, pontuo que proceder, no momento da prolação da sentença, nos moldes do § 2º do art. 387 do CPP é simplesmente colaborar cegamente com o esvaziamento das prisões, postura que revelaria completo descompromisso, consoante já exposto, com a ressocialização do condenado, sendo certo que também desatenderia ao direito de segurança da sociedade, que passaria a conviver com condenados cumprindo suas penas em regimes mais brandos (semiaberto ou aberto) sem a prévia avaliação de suas condições subjetivas para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu RONALDO RODRIGUES DA PAIXÃO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não podendo o réu recorrer em liberdade, pelas razões acima expostas.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema informatizado, expedindo-se todo o necessário.

Por fim, dispenso o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. P.I.C.

Guararema, 24 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA